

Ann-Sophie, Rofrane, Zeina

*La décision Polat contre Autriche numéro 12 886 -16
du 20 juillet 2021*





Introduction

POLAT VS AUTRICHE

Affaire Polat c. Autriche (2021)

Cour européenne des droits de l'homme

Autopsie post-mortem

Absence de consentement des proches

Vie privée et familiale (Art. 8)

Liberté religieuse (Art. 9)



Les articles CEDH

ARTICLE 8 & ARTICLE 9

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Vous pouvez pratiquer librement votre religion chez vous et en public, et en changer si vous le souhaitez.





La référence

SA CARTE D'IDENTITÉ JURIDIQUE

La référence d'une décision de justice, c'est sa carte d'identité juridique.

Elle permet de retrouver précisément l'arrêt dans les bases officielles.

Elle contient en général :

- Le nom de l'affaire
- Le numéro de requête/dossier
- La date de la décision
- La juridiction



***Polat c. Autriche, n° 12886/16, 20 juillet 2021,
Cour européenne des droits de l'homme***

Les faits

LE DÉROULÉ



Mme Polat (confession musulmane)

Naissance prématurée de l'enfant

Décès du nourrisson (2 jours après)

Décision de l'hôpital : autopsie médicale

Refus exprès de la mère (motifs religieux)

Autopsie réalisée malgré tout

Manque d'information sur les prélèvements
d'organes

Impossibilité d'organiser une sépulture conforme
aux rites religieux

Recours devant les juridictions autrichiennes

Rejet des demandes de Mme Polat

Le problème de droit



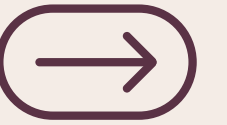
Problème de droit :

- Autopsie sans consentement des proches
- Absence d'information suffisante
- Atteinte possible aux droits fondamentaux
- Conflit : intérêt médical liberté religieuse et vie familiale



La solution du juge

LA CEDH A JUGÉ QUE :



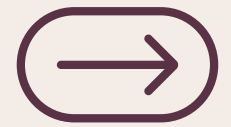
***La Cour européenne des droits de l'homme
a jugé que l'Autriche a violé les droits de
Mme Polat.***

Solution du juge :

- Violation des droits de Mme Polat
- Article 8 : vie privée et familiale
- Article 9 : liberté religieuse
- Manque d'information et de respect du consentement
- Déséquilibre entre intérêt médical et droits fondamentaux



Commentaire **ANALYTIQUE**



1. Extension du droit à la vie privée après le décès

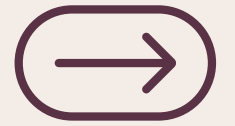
- Respect de la vie privée et familiale au-delà des vivants
- Protection de la dignité du défunt
- Prise en compte des pratiques culturelles et religieuses des proches
- Élargissement de l'interprétation de l'article 8

2. Devoir d'information et obligations positives des autorités

- L'État doit agir, pas seulement s'abstenir d'interférer
- Mesures positives pour protéger les droits de l'individu
- Obligation d'informer précisément
- Importance dans les situations sensibles liées aux convictions religieuses et décisions médicales



Critique **NOTRE AVIS**



Points positifs :

- La décision renforce la protection des droits individuels dans des contextes post-mortem souvent négligés.
- L'arrêt met en lumière l'importance du devoir d'information des familles dans les procédures médicales sensibles.
- Il contribue à une jurisprudence plus humaine et respectueuse des convictions religieuses.



Points négatifs/limites :

- Certains pourraient reprocher à la Cour de ne pas définir clairement les limites des obligations positives dans des contextes scientifiques ou de santé publique.
- L'équilibre entre intérêt scientifique et liberté religieuse reste délicat, et des critères plus précis auraient aidé les juridictions internes à trancher des cas similaires à l'avenir.
- Enfin, l'arrêt ne traite pas en profondeur des recours préventifs avant l'autopsie, ce qui pose des questions en matière de protection juridique effective

Merci

POUR VOTRE

ATTENTION

